

MISTRAL AI

Société par actions simplifiée au capital de 25.015,39 euros
Siège social : 21 rue Tandou, 75019 Paris
952 418 325 RCS Paris
(la « **Société** »)

**EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 17 JANVIER 2024**

“[]

Monsieur Arthur Mensch, agissant en sa qualité de président de la Société (le « **Président** »),

APRÈS AVOIR RAPPELÉ :

1. qu’aux termes de la onzième décision des décisions unanimes des associés en date du 5 décembre 2023 (les « **Décisions Unanimes** »), les associés de la Société (les « **Associés** ») ont décidé :
 - de déléguer au Président, jusqu’au 31 mars 2024, toute compétence à l’effet de décider et procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital d’un montant nominal maximum de 390,28 euros par l’émission d’un nombre maximum de 39.028 actions de préférence dites « **Actions A-1** » nouvelles [] (ci-après dénommé [] une « **ABSA A-1** »), d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune, [] (la « **Délégation ABSA A-1** »),
 - []
 - que les ABSA A-1 nouvelles émises sur usage de la présente délégation porteront jouissance et seront inscrites en compte dès la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital correspondante. Elles seront, dès la date de réalisation définitive de l’augmentation de capital, soumises à toutes les dispositions des statuts de la Société relatives aux actions et aux décisions de la collectivité des associés,
 - de donner tous pouvoirs au Président pour mettre en œuvre la présente décision, notamment à l’effet de :
 - vérifier la libération du capital social avant toute nouvelle émission ;
 - décider de la date et du montant des émissions ;
 - fixer la date et le lieu des souscriptions ;
 - arrêter la liste des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription au sein de la catégorie définie à la décision suivante et le nombre d’ABSA A-1 à souscrire par chacun d’eux ;
 - recueillir les souscriptions des ABSA A-1 et les versements y afférents ;
 - procéder à la clôture anticipée de la souscription ou proroger sa date, le cas échéant ;
 - utiliser les facultés de réduction prévues par l’article L. 225-134, 1° du Code de commerce;
 - obtenir le(s) certificat(s) attestant la libération et la réalisation des augmentations de capital pouvant résulter de la mise en œuvre par le Président de la présente Délégation ABSA A-1;

- ☐
 - constater toute libération par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles détenues à l'encontre de la Société ;
 - procéder au retrait des fonds après la réalisation de la ou des augmentations de capital pouvant résulter de la présente décision;
 - accomplir, directement ou par mandataire, tous actes et formalités à l'effet de rendre définitive les augmentations de capital pouvant résulter de la présente décision ;
 - constater la réalisation définitive des augmentations de capital pouvant résulter de la présente décision ;
 - modifier les statuts, et généralement, faire le nécessaire ;
 - imputer les frais des augmentations de capital sur la prime d'émission ;
 - procéder à toutes écritures corrélatives dans les livres de la Société ; et
 - d'une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à la présente émission ;
2. qu'aux termes de la douzième décision des Décisions Unanimes, les Associés ont décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des associés au profit de personnes appartenant aux catégories de personnes suivantes ☐
3. ☐
4. ☐

PREND LES DECISIONS SUIVANTES :

1. Mise en œuvre de la Délégation ABSA A-1 et augmentation de capital d'un montant nominal de 74,06 euros par la création et l'émission de 7.406 Actions A-1 ☐ d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune (l'« **Augmentation de Capital A Tranche 3-1** ») ;
2. Détermination du bénéficiaire de l'Augmentation de Capital A Tranche 3-1 ;
3. ☐ ;
4. ☐ ;
5. Modification corrélative des statuts de la Société sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital A Tranche 3-1 ; et
6. Pouvoirs pour les formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

*Mise en œuvre de la Délégation ABSA A-1 et augmentation de capital d'un montant nominal de 74,06 euros par la création et l'émission de 7.406 Actions A-1 [] d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune (l'« **Augmentation de Capital A Tranche 3-1** »)*

Le Président,

après avoir constaté, conformément à l'article L. 225-131 du Code de commerce, que le capital social de la Société est intégralement libéré,

décide de faire usage de la Délégation ABSA A-1 et de procéder à une augmentation de capital d'un montant nominal de 74,06 euros par l'émission de 7.406 ABSA A-1, d'une valeur nominale de 0,01 euro (l'« **Augmentation de Capital A Tranche 3-1** »),

[]

décide que les ABSA A-1 porteront jouissance à compter de la réalisation de l'Augmentation de Capital A Tranche 3-1,

décide que les ABSA A-1 à émettre dans le cadre de l'Augmentation de Capital A Tranche 3-1 pourront être souscrites à compter de la date des présentes et jusqu'au 31 janvier 2024 inclus contre remise du bulletin de souscription et du versement correspondant, et que la période de souscription se trouvera close par anticipation dès la souscription de l'intégralité de l'Augmentation de Capital A Tranche 3-1,

décide que les souscriptions aux ABSA A-1 seront reçues au siège social de la Société à l'issue de la présente décision et ce jusqu'au 31 janvier 2024 inclus, contre remise du bulletin de souscription et du versement correspondant déposé sur le compte ouvert au nom de la Société [] (le « **Compte Bancaire** »),

décide que l'Augmentation de Capital A Tranche 3-1 sera définitivement réalisée par l'obtention par le Président du ou des certificat(s) du dépositaire des fonds attestant la libération de la souscription,

arrête les termes du rapport complémentaire décrivant notamment les conditions définitives de l'opération qui sera présentée à la prochaine assemblée générale des associés conformément à l'article R.225-116 du Code de commerce.

DEUXIÈME DÉCISION

Détermination du bénéficiaire de l'Augmentation de Capital A Tranche 3-1

Le Président,

après avoir rappelé qu'aux termes de la douzième décision des Décisions Unanimes, les Associés ont supprimé le droit préférentiel de souscription des associés au profit de catégories de personnes,

décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés des ABSA A-1 émises aux termes de l'Augmentation de Capital A Tranche 3-1 au profit des personnes suivantes []

TROISIÈME DÉCISION

[]

QUATRIÈME DÉCISION

[]

CINQUIÈME DÉCISION

Modification corrélative des statuts de la Société sous condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital A Tranche 3-1

Le Président,

en conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, sous la condition suspensive de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital A Tranche 3-1 objet de la première décision ci-dessus,

décide d'apporter aux statuts de la Société les modifications requises par la réalisation de l'Augmentation de Capital A Tranche 3-1 objet des présentes décisions,

décide en outre d'apporter aux statuts les modifications à l'article 6 (*Capital Social*) comme suit :

« ARTICLE 6 - Capital social

Le capital social est fixé à vingt-cinq mille quatre-vingt-neuf euros et quarante-cinq centimes (25.089,45 €),

Il est divisé en deux millions cinq cent huit mille neuf cent quarante-cinq (2.508.945) actions d'un centime (0,01) d'euro de valeur nominale chacune, dont :

- *un million trois cent soixante-seize mille cent douze (1.376.112) actions ordinaires (les « **Actions Ordinaires** »),*
- *cent treize mille cinq cent trente-deux (113.532) actions de préférence de catégorie SP dites « Actions SP » (les « **Actions SP** »),*
- *quatre cent dix-huit mille neuf cent quatre (418.904) actions de préférence de catégorie Seed dites « Actions Seed » (les « **Actions Seed** »),*
- *six cent mille trois cent quatre-vingt-dix-sept (600.397) actions de préférence de catégorie A dites « Actions A » (les « **Actions A** »), en ce compris quatre cent quatre-vingt-douze mille neuf cent vingt (492.920) Actions A labellisées « Actions A-1 » à des fins d'identification uniquement et cent-sept-mille-quatre-cent-soixante-dix-sept (107.477) Actions A labellisées « Actions A-2 » à des fins d'identification uniquement.*

*étant précisé que les Actions SP, les Actions Seed et les Actions A sont ci-après désignées les « **Actions de Préférence** » et ensemble avec les Actions Ordinaires, les « **Actions** ».*

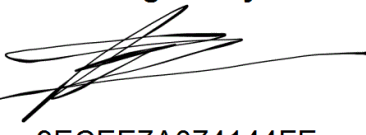
[]

précise que les nouveaux statuts de la Société entreront en vigueur à compter de la date de réalisation définitive de l'Augmentation de Capital A Tranche 3-1 telle que décrite à la première décision ci-dessus.

SIXIÈME DÉCISION
Pouvoirs pour les formalités

Le Président **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiés conformes du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités, dépôts, enregistrements, immatriculations, modifications et radiations au Registre du Commerce et des Sociétés, et plus généralement faire le nécessaire y compris par voie électronique."

Fin des extraits. Copie certifiée conforme par le Président.

DocuSigned by:

9ECEE7A074144FE.....

Le Président
Arthur Mensch